

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2994/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์ร่วม

นาย เกษม อินทร บุญ

นาย วัน เต็ม หุ่น หลา

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 288

จำเลยกับคนงานนั่งอยู่เต็มท้ายรถยนต์รับส่งคนงานของบริษัทที่จอดรออยู่หน้าโรงงานเพื่อกลับบ้าน ย. เดินไปจะเปิดประตูรถตอนหน้าด้านซ้ายพ. เดินออกจากร้านค้าตรงมาที่ย. โดยมีส.ผู้ตายเดินตามพ.มาด้วยพ.พูดโต้เถียงกับย.เรื่องที่ พ. ถูกไล่ออกจากงาน จำเลยลงจากรถไปห้าม จำเลยกับพ. ทำทายเป็นแล้วสมัครใจชกต่อยซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะระหว่าง พ. กับจำเลยเท่านั้น โดยจำเลยพูดว่า'ถ้าต่อยกันแล้วก็แล้วกันไปอย่ามีเรื่องกันอีก'จำเลยมิได้ทำท่าย ส. ผู้ตายกับโจทก์ร่วมหรือบุคคลอื่นและสมัครใจทำร้ายกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะที่จำเลยกับ พ. ชกต่อยกันส.ยืนอยู่ด้านหลังพ. ล. วิ่งออกมาจากร้านค้า และยิงปืนขึ้นฟ้า 1 นัดพร้อมกับร้องบอกไม่ให้ใครเข้ามายุ่ง เมื่อจำเลยชกพ.ล้มลงแล้วส.ได้เข้าช่วยพ.ชกต่อยจำเลยพ. ลุกขึ้นมาได้ชักปืนออกมายิงจำเลยถูกที่บริเวณใบหน้า ออกและท้อง โจทก์ร่วมถือเก้าอี้ขาเหล็กวิ่งเข้ามาตีจำเลยถูกที่บริเวณคางจำเลยเซไปทางหน้ารถและจะวิ่งหนีเข้าโรงงานแต่ ส. ชักมีดออกมาไล่แทงจำเลย ล. ถือปืนวิ่งมาสกัดข้างหน้าและยิงมาทางจำเลยเพื่อไม่ให้จำเลยหลบหนีและโจทก์ร่วมถือเก้าอี้วิ่งเข้ามาตีจำเลยอีก จำเลยจึงชักปืนออกมายิงไปถูกส. และโจทก์ร่วมเป็นเหตุให้ ส. ถึงแก่ความตายและโจทก์

ร่วมได้รับบาดเจ็บสาหัสจำเลยไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิที่จะป้องกันตัวจำเลยให้พ้นจากถูกรุมทำร้ายได้และเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288, 371 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 2 พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3, 7 รับของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายเกษม อินทรบุญ ผู้เสียหายขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 บทหนึ่ง กับมาตรา 288, 80 อีกบทหนึ่ง ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวกัน ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 15 ปีกับมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวกัน ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษปรับ 1,500 บาท รวมเป็นจำคุกจำเลย 15 ปี และปรับ

1,500 บาททำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยไว้ 10 ปี และปรับ 1,000 บาท ยกฟ้องในส่วนขอโจทก์ ร่วม ธิบอาวุธปืนของกลาง ส่วนลูกกระสุนปืนของกลางไม่ริบ

จำเลยฝ่ายเดียวอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะในข้อหาความผิดฐานฆ่า และพยายามฆ่าผู้อื่น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงคงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยกับนายยนต์ จำศิริ ซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของบริษัทไทยศิลปอุตสาหกรรม จำกัด ได้รายงานความประพฤติและการขาดงานของนายไพเราะ อิมวงศ์ กับนายสามัญ บัว จันทิก ผู้ตายซึ่งเป็นคนงานของบริษัทดังกล่าวไปยังผู้จัดการของบริษัทเป็นเหตุให้คน ทั้งสองถูกไล่ออกจากงานไปก่อนเกิดเหตุประมาณ 10 วันแต่คนทั้งสองก็ยังมาที่ บริษัทคอยหาเรื่องกับจำเลย และนายยนต์อยู่เสมอ ต่อมาวันที่ 3 มิถุนายน 2525 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 17 นาฬิกา เป็นเวลาเลิกงานของบริษัท ขณะที่นาย ยนต์ จำเลยและคนงานของบริษัทอีกหลายคนขึ้นนั่งรถยนต์รับส่งคนงาน ซึ่งจอดอยู่ หน้าโรงงานของบริษัทเพื่อกลับบ้านนายไพเราะได้เดินเข้ามาสอบถามนายยนต์ที่ข้าง รถรับส่งคนงานดังกล่าวถึงความข้องใจที่ถูกไล่ออกจากงานโดยมีผู้ตายเดินตามนาย ไพเราะมาด้วย ขณะนั้นนายเกษม อินทรบุญ โจทก์ร่วมอยู่ที่ร้านนายกิตติชัยหรือดี ชัยวุฒิกรกุล ซึ่งอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามกับโรงงาน หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ตรงบริเวณใกล้เคียงกับที่รถยนต์รับส่งคนงานดังกล่าวจอดอยู่ เมื่อเสียงปืนสงบแล้ว ปรากฏว่า จำเลย โจทก์ร่วม และผู้ตายถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บมีคนนำโจทก์ร่วม

กับผู้ตายไปส่งโรงพยาบาลสำหรับการแพทย์ แต่ผู้ตายได้ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะถึงโรงพยาบาล ส่วนโจทก์ร่วมถูกส่งตัวไปรักษาบาดแผลต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ สำหรับจำเลยนายยนต์เป็นผู้ขับรถเพื่อไปส่งโรงพยาบาล ระหว่างทางได้ถูกตำรวจจับกุมและตรวจค้น ได้อาวุธปืนสั้นชนิดลูกโมฆนาถ .38 จำนวน 1 กระบอกที่ตัวจำเลย ซึ่งจำเลยมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว จึงยึดไว้เป็นของกลางและนำตัวจำเลยไปส่งสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ ร้อยตำรวจเอกประชิด วงษ์วิวัฒนาวุฒิ เป็นผู้ส่งตัวจำเลยไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ บาดแผลของผู้ตายและโจทก์ร่วมปรากฏตามรายงานชั้นสูตรพลิกศพ และรายงานชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟอง

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและโจทก์ร่วมเพื่อเป็นการป้องกันตัวและพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ พยานโจทก์ที่เบิกความว่ารู้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุมีนายยนต์ นางสมพร ภริยาจำเลยนายสำเนียง ปานพระ และนายศรศักดิ์ อยู่วัฒนา พยานโจทก์ นอกจากนี้เป็นพยานที่เพิ่งรู้เห็นเหตุการณ์หลังจากจำเลยกับนายไพเราะชกต่อยกันแล้วโดยนายยนต์ นางสมพร นายสำเนียง และนายศรศักดิ์เบิกความในทำนองเดียวกันว่า เมื่อนายยนต์กับนายสุชาติหรือทวี เดินออกจากโรงงานมาขึ้นรถยนต์รับส่งคนงานของบริษัทเพื่อกลับบ้าน ซึ่งขณะนั้นจำเลยและคนงานได้นั่งอยู่ตอนท้ายรถเต็มหมดแล้ว ก่อนที่นายยนต์จะเปิดประตูรถตอนหน้าด้านซ้าย นายไพเราะเดินออกจากร้านนายกิตติชัยซึ่งอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามกับหน้าโรงงานดังกล่าวตรงมาที่นายยนต์ โดยมีผู้ตายเดินตามนายไพเราะมาด้วย นายไพเราะได้พูดกับนายยนต์ว่า 'ลุงหยุดก่อนผมยังข้องใจที่ไล่ผมออกจากงาน' นายยนต์ว่า 'ข้องใจอะไรอีกละเรื่องมันแล้วก็แล้วกันไป' แต่นายไพเราะก็ยังคงพูดจาโต้เถียงกับนายยนต์ต่อไปอีก จำเลยซึ่งนั่งอยู่ตอนท้ายรถได้พูดขึ้นว่า'เรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วกันไป จะมาหาเรื่องอะไรกันอีกละ' นายไพเราะจึงผละจากนายยนต์เดินไปหาจำเลยและถามว่า'มึงดำกว่าไอ้เหี้ยใช่ไหม' จำเลยว่า 'ไม่ได้ดำ' นายไพเราะจึงเอามือ

จับคอเสื้อจำเลยแล้วกระชากตัวจำเลยลงจากรถและมีเสียงคนในกลุ่มพวกนายไฟเราะซึ่งนั่งอยู่ที่ในร้านนายกิตติชัยร้องบอกนายไฟเราะว่า 'ต๋อยมันเลย' นายไฟเราะจึงชกจำเลย แต่จำเลยหลบเอาศอกกันไว้ คำเบิกความของนายยนต์ นางสมพร นายสำเนียง และนายศรศักดิ์ พยานโจทก์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการที่จำเลยลงจากรถนั้นจำเลยมิได้ลงจากรถเองด้วยความสมัครใจของจำเลย แต่เป็นเพราะจำเลยถูกนายไฟเราะจับคอเสื้อของจำเลยแล้วกระชากตัวจำเลยให้ลงจากรถและเมื่อลงจากรถแล้ว นายไฟเราะชกต๋อยจำเลยโดยจำเลยมิได้ชกต๋อยโต้ตอบแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงมิได้เป็นการสมัครใจทำร้ายกับนายไฟเราะ แต่ปรากฏว่าคำเบิกความชั้นศาลของแต่ละคนดังกล่าว ขัดกับคำให้การชั้นสอบสวนของตนเอง กล่าวคือ ชั้นสอบสวนนายยนต์ นางสมพร นายสำเนียง และนายศรศักดิ์ พยานโจทก์ให้การในทำนองเดียวกันว่า หลังจากนายไฟเราะพูดจาโต้เถียงกับจำเลยและทำทนายจำเลยแล้ว จำเลยก็ลงจากรถเดินมาพูดจากับนายไฟเราะที่ข้างรถสักครู่จำเลยกับนายไฟเราะก็ชกต๋อยกัน เห็นว่าตามคำให้การชั้นสอบสวนของทุกคนดังกล่าวแสดงว่าจำเลยลงจากรถเองมิใช่ นายไฟเราะจับคอเสื้อดึงจำเลยให้ลงจากรถและมีการทำทนายกันก่อนจะชกกันซึ่งเป็นการสมัครใจทำร้ายซึ่งกันและกันนอกจากนี้โดยเฉพาะคำให้การชั้นสอบสวนของนายยนต์ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนในวันที่ 3 มิถุนายน 2525 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนั่นเอง ยังไม่มีโอกาสที่จะคิดปรุงแต่งเรื่องขึ้นเพื่อช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จึงน่าเชื่อว่านายยนต์ได้ให้การไปตามความเป็นจริงประกอบกับจำเลยได้ให้การชั้นสอบสวนถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ว่าหลังจากนายไฟเราะพูดจาโต้ตอบกับนายยนต์ถึงเรื่องที่นายไฟเราะยังขังใจที่ถูกไล่ออกจากงานแล้ว จำเลยได้ลงจากรถเพราะเห็นว่กำลังจะมีเรื่องกัน แล้วเดินไปห้ามโดยพูดว่า 'เรื่องแล้วก็ให้มันแล้วกันไป ถ้าจะเอาผิดก็ต้องเอาผิดหลายคนเพราะทางบริษัท มีการประชุมและอนุมัติออกมาแบบนี้' นายไฟเราะพูดทำทนายจำเลยว่า 'มึงนะตัวดีจะเอาอย่างไรกันก็ได้จะแทงจะยิงหรือจะต๋อยก็ได้' จำเลยว่า 'ไม่เอาหรอก' นายไฟเราะว่า 'แบบนี้ไม่ใช่'

หัวหน้าไม่แน่จริง' จำเลยโมโหจึงรับปากว่า 'ถ้าต่อยกันแล้วก็แล้วกันไปอย่ามีเรื่องกันอีก' แล้วจำเลยกับนายไฟเราะก็ชกต่อยกัน จะเห็นได้ว่าตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวจำเลยได้ลงมาจากรถเองและนายไฟเราะได้ทำท่ายจำเลย จำเลยก็รับคำทำท่ายของนายไฟเราะแล้วจึงได้ชกต่อยกันจึงเป็นการที่จำเลยสมัครใจเข้าทำร้ายกับนายไฟเราะ จำเลยให้การกับพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2525 หลังจากเกิดเหตุเพียง 2 วันและก่อนให้การไม่ปรากฏว่าจำเลยได้มีโอกาสปรึกษากับผู้ใด ทั้งยังไปสอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวนของนายยนต์ นางสมพร นายสำเนียง และนายศรศักดิ์ดังกล่าวด้วย คำเบิกความชั้นศาลของนายยนต์ นางสมพร นายสำเนียง และนายศรศักดิ์ที่เบิกความตอนเริ่มเกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงรับฟังไม่ได้ข้อเท็จจริงจึงน่าจะเชื่อว่าเป็นตอนเริ่มเกิดเหตุนายไฟเราะกับจำเลยได้มีการทำท่ายกัน แล้วคนทั้งสองก็สมัครใจชกต่อยซึ่งกันและกัน และเห็นได้ชัดว่าการทำท่ายจนถึงขั้นสมัครใจทำร้ายกันดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างนายไฟเราะกับจำเลยเท่านั้นจำเลยมิได้ทำท่ายผู้ตายกับโจทก์ร่วมหรือบุคคลอื่นและสมัครใจทำร้ายกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดเหตุการณ์ต่อมาเมื่อพิเคราะห์คำนายยนต์ นางสมพร นายเสน่ห์ พยานโจทก์ประกอบกับคำของจำเลยชั้นศาล และชั้นสอบสวน แล้วข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่าขณะที่จำเลยกับนายไฟเราะชกต่อยกัน ผู้ตายยืนอยู่ทางด้านหลังนายไฟเราะประมาณ 3 เมตร นายเลิศชายวิ่งออกมาจากร้านนายกิตติชัย และยิงปืนขึ้นฟ้า 1 นัดพร้อมกับร้องบอกไม่ให้ใครเข้ามายุ่ง ซึ่งเสียงปืนนัดแรกดังกล่าวนายสำเนียง นายศรศักดิ์ นายพูน จาตุรัสคนเฝ้ายามหน้าโรงงานด้านในขณะเกิดเหตุและนายกิตติชัยเจ้าของร้านค้าตั้งอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามกับหน้าโรงงานซึ่งเป็นพยานโจทก์ก็เบิกความสนับสนุนคำของนายยนต์ และนางสมพรดังกล่าวและเมื่อจำเลยชกนายไฟเราะล้มลงแล้ว ผู้ตายได้เข้าช่วยนายไฟเราะชกต่อยจำเลย นายไฟเราะลุกขึ้นมาได้ก็ชักปืนออกมายิงจำเลยถูกที่บริเวณใบหน้า ออกและท้องของจำเลย ในขณะที่ตนเองโจทก์ร่วมถือเก้าอี้ขาเหล็กวิ่งออกมาจากร้านนายกิตติชัยตรงเข้ามาใช้เก้าอี้ตีจำเลยถูกที่บริเวณคาง จำเลยเซไปทางหน้ารถและจะวิ่ง

หนีเข้าโรงงาน แต่ผู้ตายชักมีดออกมาไล่แทงจำเลย นายเลิศชายถือปืนวิ่งมาสกัดข้างหน้าและยิงมาทางจำเลยเพื่อไม่ให้จำเลยหลบหนี และโจทก์ร่วมได้ถือเก้าอี้วิ่งเข้ามาจะตีจำเลยอีก จำเลยจึงได้ชักปืนออกมายิงไปที่ผู้ตายและโจทก์ร่วมแล้วจำเลยก็วิ่งหนีเข้าไปในโรงงาน ที่โจทก์ร่วมและนายเสน่ห์พยานโจทก์อ้างว่าเมื่อจำเลยชกนายไพเราะล้มลงแล้วนายยนต์พยานโจทก์กับนายสุชาติหรือทวี ได้เข้ารุมทำร้ายนายไพเราะนั้น เห็นว่าคงมีแต่โจทก์ร่วมกับนายเสน่ห์เพียง 2 ปากเท่านั้น พยานโจทก์ปากอื่นมิได้เบิกความดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งคำให้การชั้นสอบสวนของโจทก์ร่วมเองก็มีได้ให้การอย่างที่ไม่เบิกความต่อศาลดังกล่าว นอกจากนี้ร้อยตำรวจเอกประชิดผู้ไปตรวจที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุนั้นเอง ก็ได้มาเบิกความยืนยันว่าขณะไปตรวจที่เกิดเหตุสอบถามชาวบ้านและคนงานได้ความว่า เมื่อเวลา 17 นาฬิกา นายไพเราะกับจำเลยทะเลาะวิวาทกัน ผู้ตายพวกนายไพเราะถือมีดเข้าช่วยแล้วเสียงปืนดังขึ้น 10 กว่านัด และเกิดชุลมุนกันขึ้นระหว่างคน 5 - 6 คนหลังจากนั้นปรากฏว่าผู้ตาย โจทก์ร่วม และจำเลยได้รับบาดเจ็บและไม่ปรากฏว่านายยนต์ กับนายสุชาติหรือทวีถูกตำรวจจับกุมเป็นผู้ต้องหาด้วยแต่อย่างใดข้ออ้างของโจทก์ร่วมและนายเสน่ห์ดังกล่าวข้างต้นจึงรับฟังไม่ได้ ส่วนที่โจทก์ร่วมเบิกความอ้างว่าโจทก์ร่วมถือเก้าอี้บังตัวเข้าไปห้ามจำเลยมิให้ยิงผู้ตายนั้น เห็นว่าถ้าโจทก์ร่วมมีเจตนาจะห้ามจำเลยมิให้ยิงผู้ตายจริง โจทก์ร่วมก็ไม่น่าจะเสียงเดินเข้าไปหาจำเลยทั้งๆ ที่เห็นอยู่ว่าจำเลยกำลังถือปืนอยู่ และโจทก์ร่วมก็รู้ดีว่าเก้าอี้ขาเหล็กที่โจทก์ร่วมถือเข้าไปนั้นเบาที่หนึ่งไม่สามารถจะป้องกันกระสุนปืนได้ข้ออ้างของโจทก์ร่วมจึงไม่สมเหตุผล ประกอบกับพันตำรวจโทมณฑล นครชัยแพทย์ที่ตรวจบาดแผลของโจทก์ร่วมว่ามีเขม่าดินปืนรอบบาดแผลของโจทก์ร่วมและคำให้การชั้นสอบสวนของร้อยตำรวจโทจรรยา งดงาม ซึ่งรับราชการประจำกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจก็ว่ารอบบาดแผลจะปรากฏเขม่าดินปืนได้ต่อเมื่อระยะยิงไม่เกิน 1 เมตรโดยประมาณ จึงแสดงว่าโจทก์ร่วมถูกยิงในขณะที่โจทก์ร่วมอยู่ห่างจากจำเลยไม่เกิน 1 เมตร ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่าโจทก์ร่วมถือเก้าอี้เข้าไป

ดีจำเลยเพื่อช่วยนายไพเราะและผู้ตาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตอนเริ่มเกิดเหตุนายไพเราะกับจำเลยเพียงสองคนเท่านั้นที่สมัครใจทะเลาะวิวาทกัน และเมื่อจำเลยชกนายไพเราะล้มลงจำเลยก็ได้พูดท้าทายให้บุคคลใดเข้าไปช่วยนายไพเราะชกต่อยกับจำเลยจึงเห็นได้ชัดว่าจำเลยมิได้สมัครใจทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่น ดังนั้นการที่ผู้ตาย โจทก์ร่วม และนายเลิศชาย เข้าไปช่วยนายไพเราะโดยผู้ตายเข้าไปชกต่อยและใช้มีดไล่แทงจำเลย โจทก์ร่วมใช้แก้อีขาเหล็กตีจำเลยและนายเลิศชายใช้อาวุธปืนยิงไปทางจำเลย ในทันทีที่นายไพเราะถูกจำเลยชกล้มลง ซึ่งจำเลยไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวได้ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะป้องกันตัวจำเลยให้พ้นจากการถูกรุมทำร้ายของบุคคลดังกล่าว และการที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปถูกผู้ตายและโจทก์ร่วมในขณะที่จำเลยแต่ผู้เดียวถูกผู้ตาย โจทก์ร่วมและนายเลิศชายรุมทำร้ายด้วยอาวุธมีด แก้อีขาเหล็ก และปืน การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ